МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 07 дугаар сарын 05 № 01/34 Улаанбаатар хот

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ

Комиссоос хурдан морины унаач хүүхдийн эрхийн асуудалд анхаарал хандуулж, хурдан морины уралдаан, үсэргээ зохион байгуулахдаа хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн Зөвлөмжийг эрх бүхий байгууллагуудад тогтмол хүргүүлэн, хяналт тавьж ирсэн.

Өмнөх жилүүдийн Үндэсний их баяр наадмын хурдан морины уралдааны үеэр хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой эрх бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Комисс ажиглалт хийхэд стандартын шаардлага хангаагүй гутал, малгай, хамгаалалтын хувцас болон ташуур хэрэглэх, уралдааны явцад дуу чимээ гаргаж, морь үргээх эрсдэл бүхий гялгар уут, радио станц зэрэг зөвшөөрөгдөөгүй эд зүйлс биедээ авч явах, уралдааны зам талбайн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаагүйгээс морь бүдрэх, хүүхэд унаж бэртэх эрсдэлтэй нөхцөл байдал цөөнгүй илэрсэн.

Монгол Улсын нэгдэн орсон Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах аливаа үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна”, 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Оролцогч улсууд хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана”, 24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Оролцогч улсууд хүүхдийн эрүүл мэндийг хохироох уламжлалт дадлыг устгах зорилгоор үр нөлөөтэй бөгөөд зохистой бүх арга хэмжээг авна” гэж тус тусаасан.

Иймд Монгол Улсын үндэсний их баяр наадам, аймаг, бүсийн хурдан морины уралдааны үеэр хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1. Үндэсний Их баяр наадмын тухай хуульд заасны дагуу хурдан морийг найм, түүнээс дээш насны хүүхдээр унуулах, хүүхэд нэг бүрийг үндэсний хурдан морины уралдааны үед болон морины сунгаа, бэлтгэлийн үеийг хамруулсан нэг жилийн ослын даатгалд даатгуулсан, эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээс хүүхдээ морь унуулахыг зөвшөөрсөн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлтэй эсэхэд хяналт тавих;
2. “Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага” MNS 6264:2018 стандартад заасны дагуу уралдааны хүүхдийг хамгаалалтын бүрэн хувцас, хэрэглэлтэй оролцуулж байгаад хяналт тавьж ажиллах, стандартын дагуу анхааруулга, санамж гаргаж уяачид болон хурдан морины эздэд хүргүүлэх;

15007014

3. Хамгаалалтын бүрэн хувцас, хэрэглэлгүй хүүхдийг хурдан морины уралдаанд оролцуулахгүй байх;
4. Морин уралдаан болох зам болон орчны аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан нөхцөлд уралдааныг зохион байгуулах;
5. Хурдан морины уралдааны үеэр уралдааны хүүхэд гэмтэж бэртсэн, эрүүл мэндээр хохирсон, амь нас эрсэдсэн тохиолдол бүрийг бүртгэж, холбогдох байгууллагад мэдэгдэх;
6. Хууль, тогтоомж зөрчин хурдан морины уралдаан зохион байгуулсан этгээдэд хариуцлага тооцуулах.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГА Ж.ХУНАН